

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Contrato celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado {{integration.employer_name}}, inscrita no CNPJ sob o nº {{integration.employer_cnpj}}, com sede em {{integration.employer_address}}, e {{employee.name}}, inscrito(a) no CPF sob o nº {{employee.cpf}}, titular de CTPS Digital vinculada ao referido CPF, residente e domiciliado(a) em {{employee.address}}, doravante denominado(a) EMPREGADO(A), mediante as condições seguintes.

1. Fica o EMPREGADO(A) admitido(a) no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função de {{integration.job_function}}, CBO {{contract_job_cbo}}, mediante salário-base mensal de {{contract_monthly_salary}}, pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, observado o piso salarial fixado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria celebrada entre {{contract_union_employees}} e {{contract_union_employers}}, registrada no MTE sob o nº {{contract_cct_registry}}, com vigência {{contract_cct_validity}}, cujas normas integram o presente contrato.
2. A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, cumprida na escala {{contract_work_scale}}, no horário de {{contract_work_hours}}, no estabelecimento situado em {{contract_workplace_address}}. O controle de jornada será efetuado pela forma adotada pela EMPREGADORA, observado o regime legal e coletivo aplicável. Alterações de escala, horário ou local somente poderão ocorrer dentro dos limites legais e normativos, por necessidade do serviço, sem redução salarial nem alteração contratual lesiva.
 - 2.1. Ficam assegurados os intervalos intrajornada e interjornada e o descanso semanal remunerado, observadas a legislação, as regras específicas aplicáveis à atividade, a norma coletiva e a condição mais favorável. O repouso semanal coincidirá com o domingo na periodicidade mínima legal ou convencional aplicável, prevalecendo a regra mais favorável ao EMPREGADO(A).
3. O EMPREGADO(A) deverá prestar serviços em horas extraordinárias quando solicitado(a) pela EMPREGADORA, nos limites permitidos em lei. As horas extraordinárias serão pagas com o adicional legal ou convencional, o que for mais benéfico, salvo quando validamente compensadas com a correspondente redução da jornada em outro dia.
4. O EMPREGADO(A) poderá prestar serviços nos turnos diurno ou noturno, sem simultaneidade, mediante prévia comunicação e observados os limites legais, a norma coletiva e a vedação de alteração contratual lesiva. O trabalho prestado entre 22h e 5h será remunerado com o adicional noturno de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computada a hora

noturna reduzida de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, nos termos do artigo 73 da CLT.

5. Fica ajustado, nos termos do §1º do artigo 469 da CLT, que o EMPREGADO(A) poderá prestar serviços tanto na localidade de celebração deste contrato como em outros estabelecimentos da EMPREGADORA situados no município de São Luís/MA e em sua região metropolitana, quando houver real necessidade do serviço e observados os limites legais. Em caso de transferência provisória, será devido o adicional previsto no §3º do artigo 469 da CLT enquanto durar essa situação.
6. Além dos descontos previstos em lei, a EMPREGADORA poderá descontar as importâncias correspondentes a danos causados pelo EMPREGADO(A), desde que comprovados o dolo ou a culpa e observados os requisitos do §1º do artigo 462 da CLT.
 - 6.1. Os demais descontos somente serão efetuados quando decorrentes de lei, norma coletiva ou autorização individual, prévia, específica e escrita do EMPREGADO(A). A adesão a benefícios ou convênios que impliquem coparticipação ou desconto será formalizada em instrumento próprio, com identificação da rubrica e das condições aplicáveis.
7. O presente contrato inicia-se em {{contract_start_long}} e vigorará por 45 (quarenta e cinco) dias, encerrando-se o primeiro período em {{contract_first_end_long}}. O primeiro dia de trabalho é considerado dia 1 para efeito da contagem.
 - 7.1. Na ausência de manifestação contrária até o primeiro termo, o contrato será prorrogado uma única vez por igual período, com término final em {{contract_final_end_long}}. A prorrogação será registrada pela EMPREGADORA nos assentamentos funcionais do EMPREGADO(A). Havendo continuidade da prestação de serviços após o termo final ou nova prorrogação, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado, nos termos do artigo 451 da CLT. Em nenhuma hipótese o prazo total excederá 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 445 da CLT.
8. Na hipótese de este contrato se transformar em contrato de trabalho por prazo indeterminado, continuarão em plena vigência as obrigações aqui previstas, no que forem compatíveis.
9. Nos termos do artigo 481 da CLT, fica assegurado a ambas as partes o direito recíproco de rescindir o presente contrato antes de expirado o seu termo, hipótese em que se aplicarão os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive quanto ao aviso prévio. Não exercida a faculdade prevista nesta cláusula, aplicam-se: (a) em caso de rescisão antecipada pela EMPREGADORA, sem justa causa, a indenização de metade da remuneração a que o EMPREGADO(A) teria direito até o termo do contrato, conforme o artigo 479 da CLT; e (b) em caso de rescisão antecipada pelo EMPREGADO(A), sem justa causa, a

indenização dos prejuízos que desse fato resultarem à EMPREGADORA, limitada àquela a que teria direito o EMPREGADO(A) em idênticas condições, conforme o artigo 480 da CLT.

10. O EMPREGADO(A) obriga-se a utilizar o uniforme e os equipamentos de trabalho fornecidos gratuitamente pela EMPREGADORA, zelando por sua conservação e higiene, e a devolvê-los ao término do contrato. O uniforme e os equipamentos permanecem de propriedade da EMPREGADORA, e seu fornecimento não constitui salário-utilidade, nos termos do §2º do artigo 458 da CLT.
11. O EMPREGADO(A) declara ciência de que seus dados pessoais serão tratados pela EMPREGADORA na forma do Termo de Ciência sobre o Tratamento de Dados Pessoais na Relação de Trabalho, que integra o pacote admissional, com fundamento nas bases legais previstas na Lei nº 13.709/2018, especialmente para o cumprimento de obrigações legais, regulatórias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas e para a execução do contrato de trabalho, assegurados os direitos previstos no artigo 18 da referida lei.
12. O EMPREGADO(A) compromete-se a cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, as ordens de serviço e as instruções aplicáveis à função, a utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual quando exigidos e a comunicar riscos, incidentes e condições inseguras. A realização dos exames ocupacionais, a entrega de equipamentos de proteção individual e os treinamentos obrigatórios serão comprovados em registros próprios, mantidos pela EMPREGADORA na forma da legislação aplicável.
13. Os valores eventualmente pagos ao EMPREGADO(A) a título de prêmio, na forma do Regulamento de Prêmios vigente para o período, somente terão essa natureza quando decorrerem de desempenho superior ao ordinariamente esperado e estiverem apoiados em critérios, metas e evidências objetivas. Atendidos esses requisitos, não integram a remuneração nem se incorporam ao contrato de trabalho, nos termos dos §§2º e 4º do artigo 457 da CLT. **Parágrafo único.** Pagamentos que remunerem desempenho ordinário, metas rotineiras ou parcela salarial variável não serão tratados como prêmio apenas pela denominação adotada.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

{{employee.name}}
EMPREGADO(A)

{{integration.employer_name}}
EMPREGADORA